МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2026 оны 01 дугаар сарын 05 № 02/01 Улаанбаатар хот

АЖ ҮЙЛДВЭР, ЭРДЭС БАЯЛГИЙН
САЙД Г.ДАМДИННЯМ ТАНАА

Дорноговь аймгийн Айраг сумын иргэн Д.Баттулга, Б.Амгаланбаяр нараас "...Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нөлөөллийн бүсэд ашигт малтмал ашиглалтын лицензтэй аж ахуйн нэгж, уул уурхайн компаниуд үйл ажиллагаа явуулахдаа иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг зөрчиж байгаа тул нөхцөл байдалтай газар дээр нь ирж танилцан арга хэмжээ авч өгнө үү..." гэх гомдлыг Комисст ирүүлсэн.

Комисс уг гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Үндсэн хууль, нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан, хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

Шалгалтыг хийхдээ үүссэн нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, нутгийн удирдлагын багийн бүрэлдэхүүн болон гомдол гаргагч нартай ярилцлага хийх, тайлбар авах, холбогдох баримт бичгийг хуулбарлан авах, газар зүйн байршлыг тогтоох, баримтжуулах, мөн уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахад эрх олгож, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллагуудаас баримт мэдээлэл, тайлан, хяналт шалгалт хийсэн дүгнэлтүүдийг авч, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулахад дараах нөхцөл байдалтай байна. Үүнд:

Гомдол гаргагч Б.Амгаланбаяр болон Л.Баттулга нараас нэмэлт тайлбар авахад "Орон гэр маань уурхайн тэсэлгээ, доргилтоос болж нурдаг, цөөн хэдэн мал маань нүхэнд унаад үхэх, хөлөө гэмтээх, алга болох явдал бараг хэвийн үзэгдэл болоод байна. Уурхайн том том машинууд шороо тоос босгож гэрийн гадуур давхилддагаас малын ноос, ноолуур үнэ хүрэхгүй, манай малын ноос ноолуурыг авдаг ченжүүд нь мэддэг болчхоод авахгүй, авсан ч маш бага үнээр авч бидэнд эдийн засгийн болон сэтгэл санааны хохирол маш их тулгардаг. Бид болон бидний үр хүүхдүүд маш аюултай, эрүүл биш орчинд амьдарч байна. Сургууль цэцэрлэгт нь явуулах нь байтугай ундны усанд явуулахаас айдаг, биднийг эсэргүүцэхээр гэрийн хаалга үүд, бүслүүрт цагаан цаасан дээр улаан будгаар юм бичээд наах, эсвэл газарт чулуугаар даруулсан байдаг. Зарим уурхайн ажилчид гэрт орж ирээд архи нэхэх, ганц юм уугаад гаръя гэх зэргээр тайван байлгадаггүй. Сумын засаг даргадаа байнга хэлдэг, тодорхой үр дүн гараагүй байна. Уурхайн хүмүүстэй уулзаж нөхөн төлбөр олгуулах, нүүлгэн шилжүүлэх асуудал яригддаг ч өнөөдрийг хүртэл ямар ч асуудал шийдэгдээгүй, бид яаж өвөлжихөө мэдэхгүй байна. Бидний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх ноцтой зөрчигдөж байна" гэлээ. Ажлын хэсэг нөхцөл байдалтай танилцаж баримтжуулалт хийхэд:

1500600116

Дорноговь аймгийн Айраг сумын Нард 1 дүгээр багийн иргэн Л.Баттулгын зуслан Айраг сумаас 27 км-т, өвөлжөө хаваржаа нь зуслангаасаа 2 км-ын зайд байрлах бөгөөд тус иргэний суурьшлын бүс малын бэлчээрийн эргэн тойронд уул уурхайн олборлолт хийж буй нийт 9 аж ахуйн нэгж байв. Үүнээс суурьшлын бүсэд хамгийн ойр буюу 200 метрт байрлах "Дугуй уул" ХХК нь хяналт шалгалтын явцад үйл ажиллагаа явуулаагүй байгаа ч гэр, сууц, тоног төхөөрөмжүүд байрлуулсан байдалтай байна. Мөн иргэдийн оршин суугаа суурьшлын бүсээс 600 метрт байрлаж буй "Дунфанлунма" ХХК, 1 км зайд байрлах "Эм Си Ти Ти" ХХК-ууд үйл ажиллагаа явуулж байх бөгөөд Айраг сумын Засаг дарга С.Ганбаатар мэдэгдэл хүргүүлснээс хойш буюу 2025 оны 07 дугаар сараас хойш түр зогссон гэсэн мэдээлэл өгсөн.

Мөн шалгалт хийх үеэр иргэдийн суурьшлын бүсээс 1 км-ын зайд байгаа "Экилешия" ХХК үйл ажиллагаа явуулж байсан бөгөөд тэсэлгээ, олборлолт, тээвэрлэлт хийж байсныг баримтжуулсан болно.

Тус компани болон бусад аж ахуйн нэгжүүд нь үйл ажиллагаа явуулахдаа хамгаалалтын хашлага хаалт, хамгаалалтын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийгээгүй, огцом эрэг үүсгэж хүн, мал болон зорчиж буй тээврийн хэрэгсэл унаж осолдох эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсгэсэн төдийгүй гүний усыг ил задгай асгаж түүнээс мал ундаалсан байдалтай байв. Түүнчлэн тоосжилтыг бууруулах, саармагжуулах зэрэг ил уурхайн үйл ажиллагаанд баримтлах аюулгүйн дүрэм, стандартыг баримтлахгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг зөрчихөөс гадна байгаль орчинд, мал амьтанд хохирол учруулж байгаа нь бодитой харагдаж байлаа.

Дорноговь аймгийн Айраг сумын Засаг дарга С.Ганбаатар нь үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн холбогдох албан тушаалтнуудтай нөлөөллийн бүсэд амьдарч байгаа иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн төлбөр олгох асуудлаар 2 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулсан байх бөгөөд уг уулзалтын үр дүнд аж ахуйн нэгжүүд нөлөөллийн бүсэд оршин сууж буй айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн төлбөр олгоход татгалзахгүй байгаа талаар дурджээ. Мөн хуулийн хүрээнд асуудлыг эвийн журмаар шийдвэрлэж, цаашид үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудад "Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм"-ийг баримталж ажиллах жишиг тогтоох талаар санал солилцсон байх боловч асуудал шийдэгдээгүй байв.

Газар дээр нь хийсэн хяналт шалгалтаар уурхайн нөлөөллийн бүсэд амьдарч байгаа иргэн Б.Амгаланбаяр, Л.Баттулга нарын өвөлжөө, хаваржааны хашаа хороо нурсан байдалтай , уурхайн зүгээс цементээр чулуун хашааг бэхэлсэн гэх боловч дахин нуранги үүсэж, хагарсан байдалтай, мал бэлчээрлэх боломж муутай, малын өнгө зүс гундуу, шороо дарсан байдалтай, амьдрах орчны эргэн тойронд овоолсон шороо, нүх ямар нэг тэмдэг тэмдэглэгээгүй бөгөөд уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа шороо тоосны нөлөөлөлд шууд өртөж байгаа зэргээс хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх ноцтой зөрчигдөж байна гэж дүгнэхээр байна.

Мөн сум орон нутгийн удирдлагууд хуулийн хүрээнд уурхайн төлөөлөл,оршин суугчидтай уулзаж арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг гэх боловч үр дүн муутай, хэрэгжилт хангалтгүй байгаа нь цугларсан баримт болон хяналт шалгалтаар тогтоогдсон болно.

Мөн өргөдөл гаргагч нар болон, Дорноговь аймгийн Айраг сумын засаг дарга С.Ганбаатараас уурхайн олборлолт явуулж буй нутаг дэвсгэрт буй улсын тусгай хамгаалалтад авагдсан байгалийн дурсгалт газар эвдэрч сүйдэх, орц гарцгүй болох эрсдэлтэй болж байгаа талаар мэдээлэл авч газар дээр нь шалгалт хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт "Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийг дараах байдлаар ангилна.", 1 дэх хэсгийн 4 дэх

заалтад “дурсгалт газар” гэж, мөн хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэгт “Дурсгалт газар дахь байгалийн болон түүх, соёлын дурсгалт зүйлээс О,1-3,О км-ийн орчимд ... газар хагалах, ухах, тэсэлгээ хийх, ашигт малтмал хайх, олборлох, байгалийн болон түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хөндөх, эвдэх, буулгах, тэдгээрт хохирол учруулахуйц бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.” гэж заасан байна.

Гэвч Айраг сумын Нард-1 дүгээр багийн Баруун цагаан дэлийн Бөөн харын хонд гэдэг газарт байрлах Цагаан дэлийн агуйг Монгол Улсын Их хурлын 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай” 41 дүгээр тогтоолын 1.17-т “Дорноговь аймгийн Айраг сумын нутагт орших Цагаан дэлийн агуйг байгалийн дурсгалт газрын ангиллаар” улсын тусгай хамгаалалтад авсан байна. Тус агуйг тойрон ашигт малтмал эрэх хайх, олборлох үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Дугуй Уул” ХХК, “Дунфанлунма” ХХК, “Эм Си Ти Ти” ХХК, “Экилешия” ХХК, “Хүрээ дэл” ХХК, “Талст бурхант” ХХК, аж ахуйн нэгжийн байрлалыг тогтоож үзэхэд 200 метрээс 6 километрийн зайд олборлох үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь шалгалтаар тогтоогдсон. Цагаан дэлийн агуйн амсар болон хана, шат нурж, хүн орж болохгүй болсон зэрэг нь ашигт малтмал хайх, олборлох зорилгоор газар ухах, тэсэлгээ хийж доргилт үүсгэснээс нурсан байх магадлал өндөр байна.

Гомдол гаргагч Б.Амгаланбаяр, Д.Баттулга нар Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт үе дамжин нутаглаж ирсэн бөгөөд “Дурсгалт газар”-ыг хамгаалах, нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөж байгаа талаар Ашигт малтмал, газрын тосны газарт 2018 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр өргөдөл, 2024 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр Айраг сумын засаг даргад хандаж мэргэжлийн байгууллагатай хамтран үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын буруутай үйл ажиллагааг зогсоох, арга хэмжээ авч өгөхийг хүссэн хүсэлтийг хүргүүлсэн байна.

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга болон Айраг сумын засаг дарга нар хуулийн хугацаанд хариу өгч тухай бүр арга хэмжээ авсан гэх боловч уг асуудлыг үндсээр нь шийдвэрлэсэн зүйлгүй байна.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1.18-д “нутаг дэвсгэрт нь газар ашиглах, эзэмших, ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар хууль тогтоомжид заасан үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих ажлыг зохион байгуулж, гарсан зөрчлийг таслан зогсоох арга хэмжээ авах” гэж сумын засаг даргын бүрэн эрхийг хуульчилжээ.

Иймд Айраг сумын засаг дарга С.Ганбаатар нь хуулиар олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудад хандаж 2025 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Цагаан дэлийн агуйн хамгаалалтын талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай” А/93 дугаар Захирамж гаргаж, “Дунфанлунма” ХХК, “Алтан барга” ХХК, “Экилешия” ХХК-уудад Айраг сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын 2025 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/60, 01/61, 01/62 дугаар “Зөрчил арилгуулах тухай” албан бичгийг тус тус хүргүүлсэн байна.

Тус албан бичигт “Улсын тусгай хамгаалалттай Монголын хамгийн урт агуй болох Цагаан дэлийн агуй нь танай уурхайн хил залгаа оршдог, Уурхайн үйл ажиллагаа явуулахад тэсэлгээ хийснээр агуй болон ойр орчмын малчин өрхүүдийн хашаа хороо нурах эрсдэл үүсэж байна иймд агуйн нөлөөллийн бүсэд тэсэлгээ хийхгүй байхыг мэдэгдэж байна” гэх агуулгыг дурджээ.

Мөн аймгийн Засаг дарга О.Батжаргалд хандаж 2025 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/443 дугаар албан бичиг илгээж “Цагаан дэлийн агуйн орчимд “Дунфанлунма” ХХК нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3 дахь хэсэгт заасны дагуу баримт

бичгийн бүрдэлгүй үйл ажиллагаа явуулж, хууль бус тээвэрлэлт хийсээр байна, иймд хяналт шалгалт хийж өгнө үү" гэсэн агуулга бүхий албан бичгүүдийг хүргүүлжээ.

Түүнчлэн Айраг сумын засаг дарга нь уурхайн нөлөөллийн бүсэд амьдарч байгаа малчдын бодит байдал ямар байгаа талаар болон гарц шийдэл ярилцахаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөллүүдтэй 2025 оны 08 дугаар сарын 08 болон 08 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд 2 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулсан боловч үр дүн багатай, өнөөдрийг хүртэл асуудал шийдвэрлэгдээгүй байгаа нь тус аймаг, суманд хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хэрэгжилт зөрчигдөж байна гэж үзэх үндэслэлтэй байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-т "хүний эрхийн асуудлаар судалгаа хийх зорилгоор төрийн байгууллага, албан тушаалтнаас бүх төрлийн баримт бичигтэй танилцах, хуулбарлан авах, шаардлагатай мэдээлэл, судалгаа гаргуулан авах", Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 7 дугаар зүйлийн 7.2, 7.6, 9 дүгээр зүйлийн 9.8, 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсгүүдэд Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрээр газар эзэмших, ашиглах эрх авах болон төсөл хэрэгжүүлэхээс өмнө хийх, Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллага төсөл хэрэгжүүлэгчийн тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг жил бүрийн 12 дугаар сард багтаан хүлээн авах" гэсэн заалтуудыг баримтлан 2025 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн ТГ-01/1476 дугаар албан бичгээр Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Уул, уурхайн хэлтсийн дарга Т.Зууннастад хандаж гомдолд дурдагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн техник эдийн засгийн үндэслэл болон уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан, мөн Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Салбарын хяналтын газрын дарга Т.Мөнхтогтоход хандаж 2025 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 02/1499 дүгээр албан бичгээр мөн аж ахуйн нэгжүүдийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, тайлан, хяналт шалгалт хийсэн баримт материалуудыг ирүүлэхийг хүссэн боловч хариуг 2025 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09/5019 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн.

Уг албан бичигт "нэр бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, тайланг байгаль орчны мэдээллийн сангаас хянан үзэхэд "Эм Си Ти Ти" ХХК нь 2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө батлуулсан, 2023, 2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний тайлан хянагдсан, "Экилешия" ХХК нь 2023, 2024, 2025 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө батлуулсан, 2023, 2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний тайлан хянагдсан, "Алтанбарга" ХХК нь 2023 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө батлуулсан байгаа бөгөөд "Дугуй Уул" ХХК, "Дунфанлунма" ХХК, "Мөнхболор хүрээ" ХХК, "Талстбурхан" ХХК, "Хүрээдэл" ХХК, "Таванбаатар" ХХК-уудын байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, тайлан батлагдаж хянагдсан мэдээлэл байхгүй байна." гэжээ.

Мөн Дорноговь аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын Улсын ахлах байцаагийн 2024 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01-21-01/090105 дугаар албан шаардлагыг ирүүлсэн байх бөгөөд уг шаардлагад "Экилешия" ХХК-д "Дутагдал арилгуулах тухай" албан шаардлага хүргүүлсэн баримтуудыг ирүүлсэн. Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ болон хяналт шалгалт хийсэн талаарх мэдээлэл ирүүлэхийг хүссэн боловч 2025 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд ямар ч хариу ирүүлээгүй тул ХЭҮК-ын Хүний эрх хамгаалагчийн хэлтсийн референт Д.Мөнхтуяа нь Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Байгаль орчны Улсын хяналтын газрын ахлах шинжээч, байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Энхбатаас тодруулга авч, цахим сайтаас Байгаль орчинд

нөлөөлөх байдлын үнэлгээ болон нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн талаар мэдээллийг баримтжуулан ажиллав.

Дээрх үнэлгээнүүдийг нарийвчлалтай судлах үүднээс https://eic.mn/eia/index.php?menuitem=3&count=10 цахим хаягт хандаж аж ахуйн нэгж бүрээр хайлт хийж судалж үзэхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон болно. Үүнд:

№	Аж ахуйн нэгжийн нэр	Регистрийн дугаар	Тусгай зөвшөөр-лийн дугаар	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийсэн эсэх, он	Гүйцэтгэлийн үнэлгээ	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчил-сан үнэлгээ хийсэн	Нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн компани	Төсөл хэрэгжиж эхлэх болон дуусан хугацаа
1	Дугуй- Уул ХХК	РД:5249007	MV-017489	2009 он	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ - /БОНБНҮ/ хийлгэх шаардлагатай.	2010 он	Эс И Си ХХК	Эхлэх - 2010 он Дуусах- 2012 он
2	Дунфанлунма ХХК	РД:5180953	MV-011855	2014 он 2018 он		2018 он	Их Зос ХХК	Эхлэх - 2019 он Дуусах- 2023 он
3	Эм Си Ти Ти ХХК	РД:5015243	MV-012605	2019 он 2024 он		2024 он	Евро азиа эко ХХК	Эхлэх - 2019 он Дуусах- 2021он
4	Мөнхболор хүрээ ХХК	РД:5384915	MV-012681	2014 он		2014 он	Тод хангал" ХХК	Эхлэх - 2014 он Дуусах- 2019он
5	Талст бурхан ХХК	РД: 5215331	MV-016988 MV-016989	2015 он 2023 он		2011 он	Мөнх оргил трэйд ХХК	Эхлэх - 2011 он Дуусах- 2013 он
6	Экилешия ХХК	РД:5411726	MV-014111	2014 он		2022 он /тодотгол/	Мон газар экологи ХХК	Эхлэх - 2008 он Дуусах-
7	Алтанбарга ХХК	РД: 5259673	MV-018782	2018 он		2019 он	Их зос ХХК	Эхлэх - 2019 он Дуусах- 2023 он
8	Хүрээ дэл ХХК	-	-	-	-	-	-	-
9	Таванбаатар ХХК	-	-	-	-	-	-	-

Дээрх нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд:

1.Дорноговь аймгийн Айраг сумын Нард-1 дүгээр багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа дээрх 9 аж ахуйн нэгжийн 7 аж ахуйн нэгж нь Тусгай зөвшөөрөлтэй байна. Хэдийгээр тусгай зөвшөөрөлтэй боловч Ашигт малтмалын тухай хууль, Газрын тухай хууль, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам, Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм, бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ болон нарийвчилсан үнэлгээгээр зөвлөсөн зөвлөмж зэргийн хэрэгжилт хангалтгүй, огт хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна.

2.Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам, Аж үйлдвэр эрдэс баялгийн яамд хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллаагүй буюу “Дугуй Уул” ХХК-д 2009 оноос хойш, “Дунфанлунма” ХХК-д 2018 оноос хойш, “Мөнхболор хүрээ” ХХК-д 2014 оноос хойш, “Экилешия” ХХК-д 2014 оноос хойш, “Алтанбарга “ХХК-д 2018 оноос хойш Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийгээгүй, дээрх хугацаанд хийгдсэн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, гүйцэтгэлийн хуудсаар тогтоогдсон онцгойлон анхаарах хэсгийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна.

3.Түүнчлэн “Дугуй Уул” ХХК-д 2010 оноос хойш, “Дунфанлунма” ХХК-д 2018 оноос хойш, “Мөнхболор хүрээ” ХХК-д 2014 оноос хойш, “Талст бурхан” ХХК-д 2011 оноос хойш, “Экилешия” ХХК-д 2022 оноос хойш, “Алтанбарга “ХХК-д 2019 оноос хойш Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийгээгүй байна. Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ, зөвлөмжийг аль ч аж ахуйн нэгж хэрэгжүүлж ажиллаагүй байхад Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагууд, Аймаг, сумын Засаг дарга нар Ашигт малтмалын тухай хууль, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн хүрээнд зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг шаардаж ажиллаагүй байна.

4.Хуулиар олгосон хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллаагүй, хяналт шалгалт сул байгаагаас аж ахуйн нэгжүүд хууль хэрэгжүүлж ажиллахгүй, стандарт, дүрмийг мөрдлөг болгож ажиллахгүй, үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлж иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг удаа дараа зөрчсөн, ашиглалт олборлолт хийсэн газрыг нөхөн сэргээж орон нутгийн хэрэгцээнд хүлээлгэж өгдөггүй байна.

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.8-т “стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд ашиглах үйл ажиллагаанд хяналт тавих;”, 10.1.14-т “уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын журмыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран батлах;” 10.1.19-т “Ашигт малтмалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болон ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагаанд тавих улсын хяналтыг геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага гүйцэтгэнэ.” гэж хуульчилсан.

Мөн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар баталсан “Ашигт малтмал эрэх хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам”-ын 4.1 дэх хэсэгт “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлд заасан мэдээ, төлөвлөгөө, тайланг гаргаж, геологи, хайгуулын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага болон мэргэжлийн хяналтын албанд хүргүүлнэ”, 4.1.1-т “Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа геологийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэгч хуулийн этгээд нь тухайн жилийн ажлын төсөл, төсвийн тодотголыг Төрийн захиргааны байгууллагын холбогдох нэгжээр хянуулсны үндсэн дээр Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр тухайн жилд багтаан хэлэлцүүлж, холбогдох дүгнэлтийг гаргуулна. Харин ажлын үр дүнгийн тайланг Монголын стратиграфийн комиссын дүгнэлт, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөс томилсон шинжээчээр шүүмж хийлгүүлсний үндсэн дээр Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн холбогдох дүгнэлтийг гаргуулна, ” 8.3 дахь хэсэгт “8.3. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчны ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээг хийлгэж, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар батлуулсан байна.”, 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт “Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан аюулгүй ажиллагааны дүрмүүдийн шаардлагад нийцүүлэн явуулна.”, 9.5 дахь хэсэгт “Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10.1.12, 11.1, 48.6, 48.7, 48.11-д заасны дагуу ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэгч нь уурхай болон уулын баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн дараа жилийн үйлдвэрлэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд, уулын ажлын төлөвлөгөө, түүний биелэлтийн тайланг тухайн ордыг ашиглах болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэл дээр тулгуурлан хийж геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын баталсан “Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ хүлээн авах заавар”-ын дагуу хуульд

заасан хугацаанд хүргүүлнэ.” гэж заасны дагуу хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байна.

Энэ хүрээнд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэгт "Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь тодорхой бүс нутаг, сав газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөлд энэ хуулийн 3.1.5-д заасан үнэлгээг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагын оролцоотойгоор хийнэ.", мөн хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.8 дахь хэсэгт "Төсөл хэрэгжүүлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нөлөөллийн үнэлгээ хийсэн эсэхэд тухайн орон нутгийн байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, бүх шатны Засаг дарга, геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хяналт тавина.", 9 дүгээр зүйлийн 9.12 дахь хэсэгт "Байгаль орчны менежментийн болон уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд тухайн орон нутгийн байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, бүх шатны засаг дарга, төрийн захиргааны төв байгууллага болон байгаль орчны төрийн бус байгууллага хяналт тавина.", 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт "Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, түүнд үнэлгээний шинжилгээ хийсэн шинжээчийн болон мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлт, энэ хуулийн 18.4-т заасан саналыг үндэслэн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.", 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэгт "Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэлгүйгээр төслийг хэрэгжүүлснээс буюу үнэлгээгээр тавигдсан шаардлагыг зөрчсөний улмаас байгаль орчинд учруулсан хохирлыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан аргачлалын дагуу тооцож, гэм буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ." гэж тус тус заасан.

Мөн Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 1.4 дүгээр зүйлийн 1.2-т "зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд" /цаашид "эрх бүхий этгээд" гэх/ гэж хуулиар зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасан төрийн байгууллага, албан тушаалтан, эсхүл төрийн зарим чиг үүргийг хуульд, эсхүл гэрээнд заасны дагуу шилжүүлэн авсан этгээдийг”, мөн хуулийн 3.2 дугаар зүйлийн 1.1-т “энэ хуулийн 8.1, 8.2 дугаар зүйлд заасан зөвшөөрлийг олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох шийдвэр гаргах эрх бүхий этгээдийн бүрэн эрхийг хуульчилсан байх тул аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, шаардлагатай үнэлгээг даруй хийх, нөлөөллийн бүсэд өртсөн иргэдэд учирсан хохирлыг төсөл хэрэгжүүлэгч нараар нөхөн төлүүлж, иргэдийг хохиролгүй болгож, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлөөр хангах шаардлагатай байна гэж үзлээ.

Мөн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайдын 2019 оны А/231, А/368 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан “Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм”-ийн 32-т “Хүний эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлөх тоос, хорт хий үүсэж хуримтлагдах ажлын байрнаас агаарын сорьц авах, хяналт тавих ажлыг гүйцэтгэнэ. Түүнчлэн ажлын нөхцөл өөрчлөгдөх бүрд агаарын шинжилгээний дээжийг өөрсдөө болон мэргэжлийн байгууллагаар авхуулан тоос болон хорт хольцын агуулгыг тодорхойлж байна.” гэж заасан заалтуудын хэрэгжилт ч хангалтгүй байна.

Иймд цаашид Ашигт малтмал, эрэх хайх, ашиглах үйл ажиллагааг явуулахад нөлөөллийн бүсэд амьдарч байгаа нутгийн иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хүндэтгэх, аюул, эрсдэл учирсан нөхцөлд яаралтай арга хэмжээ авч, хуулийн зохицуулалтыг хангуулах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Уул уурхай болон байгаль орчны салбарт мөрдөгдөж буй Ашигт малтмалын тухай хууль, Газрын тухай хууль, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл

ажиллагааны журам, Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм болон бусад хууль, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хууль хэрэгжүүлэн ажиллах;

2.2026 оны төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, ялангуяа иргэний гомдолд дурдсан Айраг сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн хууль зөрчсөн, зөрчлийг арилгуулах талаар авч хэрэгжүүлсэн болон цаашид авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагааны талаар тайлагнах;

3.Аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа уурхайн дотор, гадна орчны аюулгүй байдал, гүний усыг хэрхэн зайлуулж байгаа, мөн нөхөн сэргээлт, тоосонцор саармагжуулах арга хэмжээ авч байгаа эсэх, үйл ажиллагаа явуулж байгаа газарт хамгаалалтын хашаа барьж хүн мал унаж, бэртэх, гэмтэхээс сэргийлж, самбар, тэмдэг тэмдэглэгээтэй болгох гэх мэт ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм, стандартыг мөрдүүлж хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

4.Дурсгалт газар болох "Цагаан дэлийн агуй"-г хамгаалах, байгалийн болон түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хөндөх, эвдэх, буулгах, тэдгээрт хохирол учруулахуйц үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийг хуулийн хүрээнд хариуцлага тооцож, нөхөн сэргээлтийг эрчимжүүлэх, ургамалжуулж, моджуулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулж, орон нутгийн хэрэгцээнд хүлээлгэн өгөх ажлыг бодитоор хэрэгжүүлэх;

5.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээг хийлгээгүй, хийлгэсэн боловч гарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахгүй байгаа аж ахуйн нэгжид хуулийн хүрээнд хариуцлага тооцож ажиллах;

6.Уул уурхайн нөлөөллийн бүсэд амьдарч байгаа иргэн Б.Амгаланбаяр, Л.Баттулга нарын болон бусад иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн баталгааг хангаж Аймаг, сум, аж ахуйн нэгжийн удирдлагууд, иргэдтэй шаардлагад дурдсан асуудлаар албан ёсны уулзалт товлон бодитоор зөвлөлдөж нүүлгэн шилжүүлэх болон бусад тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд нүүлгэлтийн болон бусад зардал, нөхөн төлбөр олгох асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү шаардлагыг хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллийг баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ

МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2026 оны 01 дугаар сарын 05 № 02/01 Улаанбаатар хот

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, УУР АМЬСГАЛЫН
ӨӨРЧЛӨЛТИЙН САЙД Б.БАТБААТАР
ТАНАА

Дорноговь аймгийн Айраг сумын иргэн Д.Баттулга, Б.Амгаланбаяр нараас "...Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн нөлөөллийн бүсэд ашигт малтмал ашиглалтын лицензтэй аж ахуйн нэгж, уул уурхайн компаниуд үйл ажиллагаа явуулахдаа иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг зөрчиж байгаа тул нөхцөл байдалтай газар дээр нь ирж танилцан арга хэмжээ авч өгнө үү..." гэх гомдлыг Комисст ирүүлсэн.

Комисс уг гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Үндсэн хууль, нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан, хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6, 7.1.11, 18 дугаар зүйлийн 18.1.1, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.

Шалгалтыг хийхдээ үүссэн нөхцөл байдалтай газар дээр нь танилцах, нутгийн удирдлагын багийн бүрэлдэхүүн болон гомдол гаргагч нартай ярилцлага хийх, тайлбар авах, холбогдох баримт бичгийг хуулбарлан авах, газар зүйн байршлыг тогтоох, баримтжуулах, мөн уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахад эрх олгож, хяналт тавих чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллагуудаас баримт мэдээлэл, тайлан, хяналт шалгалт хийсэн дүгнэлтүүдийг авч, дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулахад дараах нөхцөл байдалтай байна. Үүнд:

Гомдол гаргагч Б.Амгаланбаяр болон Л.Баттулга нараас нэмэлт тайлбар авахад "Орон гэр маань уурхайн тэсэлгээ, доргилтоос болж нурдаг, цөөн хэдэн мал маань нүхэнд унаад үхэх, хөлөө гэмтээх, алга болох явдал бараг хэвийн үзэгдэл болоод байна. Уурхайн том том машинууд шороо тоос босгож гэрийн гадуур давхилддагаас малын ноос, ноолуур үнэ хүрэхгүй, манай малын ноос ноолуурыг авдаг ченжүүд нь мэддэг болчхоод авахгүй, авсан ч маш бага үнээр авч бидэнд эдийн засгийн болон сэтгэл санааны хохирол маш их тулгардаг. Бид болон бидний үр хүүхдүүд маш аюултай, эрүүл биш орчинд амьдарч байна. Сургууль цэцэрлэгт нь явуулах нь байтугай ундны усанд явуулахаас айдаг, биднийг эсэргүүцэхээр гэрийн хаалга үүд, бүслүүрт цагаан цаасан дээр улаан будгаар юм бичээд наах, эсвэл газарт чулуугаар даруулсан байдаг. Зарим уурхайн ажилчид гэрт орж ирээд архи нэхэх, ганц юм уугаад гаръя гэх зэргээр тайван байлгадаггүй. Сумын засаг даргадаа байнга хэлдэг, тодорхой үр дүн гараагүй байна. Уурхайн хүмүүстэй уулзаж нөхөн төлбөр олгуулах, нүүлгэн шилжүүлэх асуудал яригддаг ч өнөөдрийг хүртэл ямар ч асуудал шийдэгдээгүй, бид яаж өвөлжихөө мэдэхгүй байна. Бидний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх ноцтой зөрчигдөж байна" гэлээ. Ажлын хэсэг нөхцөл байдалтай танилцаж баримтжуулалт хийхэд:

Дорноговь аймгийн Айраг сумын Нард 1 дүгээр багийн иргэн Л.Баттулгын зуслан Айраг сумаас 27 км-т, өвөлжөө хаваржаа нь зуслангаасаа 2 км-ын зайд байрлах бөгөөд тус иргэний суурьшлын бүс малын бэлчээрийн эргэн тойронд уул уурхайн олборлолт хийж буй нийт 9 аж ахуйн нэгж байв. Үүнээс суурьшлын бүсэд хамгийн ойр буюу 200 метрт байрлах “Дугуй уул” ХХК нь хяналт шалгалтын явцад үйл ажиллагаа явуулаагүй байгаа ч гэр, сууц, тоног төхөөрөмжүүд байрлуулсан байдалтай байна. Мөн иргэдийн оршин суугаа суурьшлын бүсээс 600 метрт байрлаж буй “Дунфанлунма” ХХК, 1 км зайд байрлах “Эм Си Ти Ти” ХХК-ууд үйл ажиллагаа явуулж байх бөгөөд Айраг сумын Засаг дарга С.Ганбаатар мэдэгдэл хүргүүлснээс хойш буюу 2025 оны 07 дугаар сараас хойш түр зогссон гэсэн мэдээлэл өгсөн.

Мөн шалгалт хийх үеэр иргэдийн суурьшлын бүсээс 1 км-ын зайд байгаа “Экилешия” ХХК үйл ажиллагаа явуулж байсан бөгөөд тэсэлгээ, олборлолт, тээвэрлэлт хийж байсныг баримтжуулсан болно.

Тус компани болон бусад аж ахуйн нэгжүүд нь үйл ажиллагаа явуулахдаа хамгаалалтын хашлага хаалт, хамгаалалтын тэмдэг, тэмдэглэгээ хийгээгүй, огцом эрэг үүсгэж хүн, мал болон зорчиж буй тээврийн хэрэгсэл унаж осолдох эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсгэсэн төдийгүй гүний усыг ил задгай асгаж түүнээс мал ундаалсан байдалтай байв. Түүнчлэн тоосжилтыг бууруулах, саармагжуулах зэрэг ил уурхайн үйл ажиллагаанд баримтлах аюулгүйн дүрэм, стандартыг баримтлахгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг зөрчихөөс гадна байгаль орчинд, мал амьтанд хохирол учруулж байгаа нь бодитой харагдаж байлаа.

Дорноговь аймгийн Айраг сумын Засаг дарга С.Ганбаатар нь үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн холбогдох албан тушаалтнуудтай нөлөөллийн бүсэд амьдарч байгаа иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн төлбөр олгох асуудлаар 2 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулсан байх бөгөөд уг уулзалтын үр дүнд аж ахуйн нэгжүүд нөлөөллийн бүсэд оршин сууж буй айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлэх, нөхөн төлбөр олгоход татгалзахгүй байгаа талаар дурджээ. Мөн хуулийн хүрээнд асуудлыг эвийн журмаар шийдвэрлэж, цаашид үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудад ”Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм”-ийг баримталж ажиллах жишиг тогтоох талаар санал солилцсон байх боловч асуудал шийдэгдээгүй байв.

Газар дээр нь хийсэн хяналт шалгалтаар уурхайн нөлөөллийн бүсэд амьдарч байгаа иргэн Б.Амгаланбаяр, Л.Баттулга нарын өвөлжөө, хаваржааны хашаа хороо нурсан байдалтай , уурхайн зүгээс цементээр чулуун хашааг бэхэлсэн гэх боловч дахин нуранги үүсэж, хагарсан байдалтай, мал бэлчээрлэх боломж муутай, малын өнгө зүс гундуу, шороо дарсан байдалтай, амьдрах орчны эргэн тойронд овоолсон шороо, нүх ямар нэг тэмдэг тэмдэглэгээгүй бөгөөд уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа шороо тоосны нөлөөлөлд шууд өртөж байгаа зэргээс хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх ноцтой зөрчигдөж байна гэж дүгнэхээр байна.

Мөн сум орон нутгийн удирдлагууд хуулийн хүрээнд уурхайн төлөөлөл,оршин суугчидтай уулзаж арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг гэх боловч үр дүн муутай, хэрэгжилт хангалтгүй байгаа нь цугларсан баримт болон хяналт шалгалтаар тогтоогдсон болно.

Мөн өргөдөл гаргагч нар болон, Дорноговь аймгийн Айраг сумын засаг дарга С.Ганбаатараас уурхайн олборлолт явуулж буй нутаг дэвсгэрт буй улсын тусгай хамгаалалтад авагдсан байгалийн дурсгалт газар эвдэрч сүйдэх, орц гарцгүй болох эрсдэлтэй болж байгаа талаар мэдээлэл авч газар дээр нь шалгалт хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна.

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт “Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийг дараах байдлаар ангилна.”, 1 дэх хэсгийн 4 дэх

заалтад “дурсгалт газар” гэж, мөн хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэгт “Дурсгалт газар дахь байгалийн болон түүх, соёлын дурсгалт зүйлээс О,1-3,О км-ийн орчимд ... газар хагалах, ухах, тэсэлгээ хийх, ашигт малтмал хайх, олборлох, байгалийн болон түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хөндөх, эвдэх, буулгах, тэдгээрт хохирол учруулахуйц бусад үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно.” гэж заасан байна.

Гэвч Айраг сумын Нард-1 дүгээр багийн Баруун цагаан дэлийн Бөөн харын хонд гэдэг газарт байрлах Цагаан дэлийн агуйг Монгол Улсын Их хурлын 2019 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Зарим газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалтад авах тухай” 41 дүгээр тогтоолын 1.17-т “Дорноговь аймгийн Айраг сумын нутагт орших Цагаан дэлийн агуйг байгалийн дурсгалт газрын ангиллаар” улсын тусгай хамгаалалтад авсан байна. Тус агуйг тойрон ашигт малтмал эрэх хайх, олборлох үйл ажиллагаа явуулж байгаа “Дугуй Уул” ХХК, “Дунфанлунма” ХХК, “Эм Си Ти Ти” ХХК, “Экилешия” ХХК, “Хүрээ дэл” ХХК, “Талст бурхант” ХХК, аж ахуйн нэгжийн байрлалыг тогтоож үзэхэд 200 метрээс 6 километрийн зайд олборлох үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь шалгалтаар тогтоогдсон. Цагаан дэлийн агуйн амсар болон хана, шат нурж, хүн орж болохгүй болсон зэрэг нь ашигт малтмал хайх, олборлох зорилгоор газар ухах, тэсэлгээ хийж доргилт үүсгэснээс нурсан байх магадлал өндөр байна.

Гомдол гаргагч Б.Амгаланбаяр, Д.Баттулга нар Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт үе дамжин нутаглаж ирсэн бөгөөд “Дурсгалт газар”-ыг хамгаалах, нөлөөллийн бүсэд амьдарч буй иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөж байгаа талаар Ашигт малтмал, газрын тосны газарт 2018 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр өргөдөл, 2024 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдөр Айраг сумын засаг даргад хандаж мэргэжлийн байгууллагатай хамтран үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын буруутай үйл ажиллагааг зогсоох, арга хэмжээ авч өгөхийг хүссэн хүсэлтийг хүргүүлсэн байна.

Ашигт малтмал, газрын тосны газрын дарга болон Айраг сумын засаг дарга нар хуулийн хугацаанд хариу өгч тухай бүр арга хэмжээ авсан гэх боловч уг асуудлыг үндсээр нь шийдвэрлэсэн зүйлгүй байна.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 59 дүгээр зүйлийн 59.1.18-д “нутаг дэвсгэрт нь газар ашиглах, эзэмших, ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх талаар хууль тогтоомжид заасан үүргээ хэрхэн биелүүлж байгаад хяналт тавих ажлыг зохион байгуулж, гарсан зөрчлийг таслан зогсоох арга хэмжээ авах” гэж сумын засаг даргын бүрэн эрхийг хуульчилжээ.

Иймд Айраг сумын засаг дарга С.Ганбаатар нь хуулиар олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн удирдлагуудад хандаж 2025 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн “Цагаан дэлийн агуйн хамгаалалтын талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай” А/93 дугаар Захирамж гаргаж, “Дунфанлунма” ХХК, “Алтан барга” ХХК, “Экилешия” ХХК-уудад Айраг сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын 2025 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/60, 01/61, 01/62 дугаар “Зөрчил арилгуулах тухай” албан бичгийг тус тус хүргүүлсэн байна.

Тус албан бичигт “Улсын тусгай хамгаалалттай Монголын хамгийн урт агуй болох Цагаан дэлийн агуй нь танай уурхайн хил залгаа оршдог, Уурхайн үйл ажиллагаа явуулахад тэсэлгээ хийснээр агуй болон ойр орчмын малчин өрхүүдийн хашаа хороо нурах эрсдэл үүсэж байна иймд агуйн нөлөөллийн бүсэд тэсэлгээ хийхгүй байхыг мэдэгдэж байна” гэх агуулгыг дурджээ.

Мөн аймгийн Засаг дарга О.Батжаргалд хандаж 2025 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 01/443 дугаар албан бичиг илгээж “Цагаан дэлийн агуйн орчимд “Дунфанлунма” ХХК нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3 дахь хэсэгт заасны дагуу баримт

бичгийн бүрдэлгүй үйл ажиллагаа явуулж, хууль бус тээвэрлэлт хийсээр байна, иймд хяналт шалгалт хийж өгнө үү" гэсэн агуулга бүхий албан бичгүүдийг хүргүүлжээ.

Түүнчлэн Айраг сумын засаг дарга нь уурхайн нөлөөллийн бүсэд амьдарч байгаа малчдын бодит байдал ямар байгаа талаар болон гарц шийдэл ярилцахаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөллүүдтэй 2025 оны 08 дугаар сарын 08 болон 08 дугаар сарын 20-ны өдрүүдэд 2 удаагийн уулзалтыг зохион байгуулсан боловч үр дүн багатай, өнөөдрийг хүртэл асуудал шийдвэрлэгдээгүй байгаа нь тус аймаг, суманд хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн хэрэгжилт зөрчигдөж байна гэж үзэх үндэслэлтэй байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2-т "хүний эрхийн асуудлаар судалгаа хийх зорилгоор төрийн байгууллага, албан тушаалтнаас бүх төрлийн баримт бичигтэй танилцах, хуулбарлан авах, шаардлагатай мэдээлэл, судалгаа гаргуулан авах", Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 7 дугаар зүйлийн 7.2, 7.6, 9 дүгээр зүйлийн 9.8, 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсгүүдэд Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээг Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын шийдвэрээр газар эзэмших, ашиглах эрх авах болон төсөл хэрэгжүүлэхээс өмнө хийх, Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ хийсэн байгууллага төсөл хэрэгжүүлэгчийн тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг жил бүрийн 12 дугаар сард багтаан хүлээн авах" гэсэн заалтуудыг баримтлан 2025 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийн ТГ-01/1476 дугаар албан бичгээр Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Уул, уурхайн хэлтсийн дарга Т.Зууннастад хандаж гомдолд дурдагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн техник эдийн засгийн үндэслэл болон уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан, мөн Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Салбарын хяналтын газрын дарга Т.Мөнхтогтоход хандаж 2025 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 02/1499 дүгээр албан бичгээр мөн аж ахуйн нэгжүүдийн Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, тайлан, хяналт шалгалт хийсэн баримт материалуудыг ирүүлэхийг хүссэн боловч хариуг 2025 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрийн 09/5019 дугаар албан бичгээр ирүүлсэн.

Уг албан бичигт "нэр бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, тайланг байгаль орчны мэдээллийн сангаас хянан үзэхэд "Эм Си Ти Ти" ХХК нь 2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө батлуулсан, 2023, 2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний тайлан хянагдсан, "Экилешия" ХХК нь 2023, 2024, 2025 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө батлуулсан, 2023, 2024 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний тайлан хянагдсан, "Алтанбарга" ХХК нь 2023 оны байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө батлуулсан байгаа бөгөөд "Дугуй Уул" ХХК, "Дунфанлунма" ХХК, "Мөнхболор хүрээ" ХХК, "Талстбурхан" ХХК, "Хүрээдэл" ХХК, "Таванбаатар" ХХК-уудын байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, тайлан батлагдаж хянагдсан мэдээлэл байхгүй байна." гэжээ.

Мөн Дорноговь аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын Улсын ахлах байцаагийн 2024 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01-21-01/090105 дугаар албан шаардлагыг ирүүлсэн байх бөгөөд уг шаардлагад "Экилешия" ХХК-д "Дутагдал арилгуулах тухай" албан шаардлага хүргүүлсэн баримтуудыг ирүүлсэн. Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ болон хяналт шалгалт хийсэн талаарх мэдээлэл ирүүлэхийг хүссэн боловч 2025 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд ямар ч хариу ирүүлээгүй тул ХЭҮК-ын Хүний эрх хамгаалагчийн хэлтсийн референт Д.Мөнхтуяа нь Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яамны Байгаль орчны Улсын хяналтын газрын ахлах шинжээч, байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Энхбатаас тодруулга авч, цахим сайтаас Байгаль орчинд

нөлөөлөх байдлын үнэлгээ болон нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн талаар мэдээллийг баримтжуулан ажиллав.

Дээрх үнэлгээнүүдийг нарийвчлалтай судлах үүднээс https://eic.mn/eia/index.php?menuitem=3&count=10 цахим хаягт хандаж аж ахуйн нэгж бүрээр хайлт хийж судалж үзэхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдсон болно. Үүнд:

№	Аж ахуйн нэгжийн нэр	Регистрийн дугаар	Тусгай зөвшөөр-лийн дугаар	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийсэн эсэх, он	Гүйцэтгэлийн үнэлгээ	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчил-сан үнэлгээ хийсэн	Нарийвчилсан үнэлгээ хийсэн компани	Төсөл хэрэгжиж эхлэх болон дуусан хугацаа
1	Дугуй- Уул ХХК	РД:5249007	MV-017489	2009 он	Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ - /БОНБНУ/ хийлгэх шаардлагатай.	2010 он	Эс И Си ХХК	Эхлэх - 2010 он Дуусах- 2012 он
2	Дунфанлунма ХХК	РД:5180953	MV-011855	2014 он 2018 он		2018 он	Их Зос ХХК	Эхлэх - 2019 он Дуусах- 2023 он
3	Эм Си Ти Ти ХХК	РД:5015243	MV-012605	2019 он 2024 он		2024 он	Евро азиа эко ХХК	Эхлэх - 2019 он Дуусах- 2021он
4	Мөнхболор хүрээ ХХК	РД:5384915	MV-012681	2014 он		2014 он	Тод хангал" ХХК	Эхлэх - 2014 он Дуусах- 2019он
5	Талст бурхан ХХК	РД: 5215331	MV-016988 MV-016989	2015 он 2023 он		2011 он	Мөнх оргил трэйд ХХК	Эхлэх - 2011 он Дуусах- 2013 он
6	Экилешия ХХК	РД:5411726	MV-014111	2014 он		2022 он /тодотгол/	Мон газар экологи ХХК	Эхлэх - 2008 он Дуусах-
7	Алтанбарга ХХК	РД: 5259673	MV-018782	2018 он		2019 он	Их зос ХХК	Эхлэх - 2019 он Дуусах- 2023 он
8	Хүрээ дэл ХХК	-	-	-	-	-	-	-
9	Таванбаатар ХХК	-	-	-	-	-	-	-

Дээрх нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж үзэхэд:

1.Дорноговь аймгийн Айраг сумын Нард-1 дүгээр багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа дээрх 9 аж ахуйн нэгжийн 7 аж ахуйн нэгж нь Тусгай зөвшөөрөлтэй байна. Хэдийгээр тусгай зөвшөөрөлтэй боловч Ашигт малтмалын тухай хууль, Газрын тухай хууль, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам, Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм, бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ болон нарийвчилсан үнэлгээгээр зөвлөсөн зөвлөмж зэргийн хэрэгжилт хангалтгүй, огт хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна.

2.Байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам, Аж үйлдвэр эрдэс баялгийн яамд хуулиар олгосон чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллаагүй буюу “Дугуй Уул” ХХК-д 2009 оноос хойш, “Дунфанлунма” ХХК-д 2018 оноос хойш, “Мөнхболор хүрээ” ХХК-д 2014 оноос хойш, “Экилешия” ХХК-д 2014 оноос хойш, “Алтанбарга “ХХК-д 2018 оноос хойш Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий үнэлгээ хийгээгүй, дээрх хугацаанд хийгдсэн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт, гүйцэтгэлийн хуудсаар тогтоогдсон онцгойлон анхаарах хэсгийн зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллаагүй байна.

3.Түүнчлэн “Дугуй Уул” ХХК-д 2010 оноос хойш, “Дунфанлунма” ХХК-д 2018 оноос хойш, “Мөнхболор хүрээ” ХХК-д 2014 оноос хойш, “Талст бурхан” ХХК-д 2011 оноос хойш, “Экилешия” ХХК-д 2022 оноос хойш, “Алтанбарга “ХХК-д 2019 оноос хойш Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийгээгүй байна. Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, арилгах арга хэмжээ, зөвлөмжийг аль ч аж ахуйн нэгж хэрэгжүүлж ажиллаагүй байхад Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагууд, Аймаг, сумын Засаг дарга нар Ашигт малтмалын тухай хууль, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн хүрээнд зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хэрэгжилтийг шаардаж ажиллаагүй байна.

4.Хуулиар олгосон хяналтыг хэрэгжүүлж ажиллаагүй, хяналт шалгалт сул байгаагаас аж ахуйн нэгжүүд хууль хэрэгжүүлж ажиллахгүй, стандарт, дүрмийг мөрдлөг болгож ажиллахгүй, үйл ажиллагаагаа хэвийн үргэлжлүүлж иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг удаа дараа зөрчсөн, ашиглалт олборлолт хийсэн газрыг нөхөн сэргээж орон нутгийн хэрэгцээнд хүлээлгэж өгдөггүй байна.

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.8-т “стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын орд ашиглах үйл ажиллагаанд хяналт тавих;”, 10.1.14-т “уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн нөхөн сэргээлт, хаалтын журмыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагатай хамтран батлах;” 10.1.19-т “Ашигт малтмалын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилт болон ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл ажиллагаанд тавих улсын хяналтыг геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага, хяналт шалгалт хэрэгжүүлэх эрх бүхий байгууллага гүйцэтгэнэ.” гэж хуульчилсан.

Мөн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/20 дугаар тушаалаар батлсан “Ашигт малтмал эрэх хайх, ашиглах үйл ажиллагааны журам”-ын 4.1 дэх хэсэгт “Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлд заасан мэдээ, төлөвлөгөө, тайланг гаргаж, геологи, хайгуулын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага болон мэргэжлийн хяналтын албанд хүргүүлнэ”, 4.1.1-т “Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа геологийн судалгааны ажлыг гүйцэтгэгч хуулийн этгээд нь тухайн жилийн ажлын төсөл, төсвийн тодотголыг Төрийн захиргааны байгууллагын холбогдох нэгжээр хянуулсны үндсэн дээр Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр тухайн жилд багтаан хэлэлцүүлж, холбогдох дүгнэлтийг гаргуулна. Харин ажлын үр дүнгийн тайланг Монголын стратиграфийн комиссын дүгнэлт, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөс томилсон шинжээчээр шүүмж хийлгүүлсний үндсэн дээр Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн холбогдох дүгнэлтийг гаргуулна, ” 8.3 дахь хэсэгт “8.3. Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нь байгаль орчны ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээг хийлгэж, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаар батлуулсан байна.”, 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх хэсэгт “Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасан аюулгүй ажиллагааны дүрмүүдийн шаардлагад нийцүүлэн явуулна.”, 9.5 дахь хэсэгт “Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10.1.12, 11.1, 48.6, 48.7, 48.11-д заасны дагуу ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэгч нь уурхай болон уулын баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн дараа жилийн үйлдвэрлэлийн үндсэн үзүүлэлтүүд, уулын ажлын төлөвлөгөө, түүний биелэлтийн тайланг тухайн ордыг ашиглах болон баяжуулах, боловсруулах үйлдвэрийн техник, эдийн засгийн үндэслэл дээр тулгуурлан хийж геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын баталсан “Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ хүлээн авах заавар”-ын дагуу хуульд

заасан хугацаанд хүргүүлнэ.” гэж заасны дагуу хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байна.

Энэ хүрээнд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3 дахь хэсэгт "Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь тодорхой бүс нутаг, сав газарт иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа төсөлд энэ хуулийн 3.1.5-д заасан үнэлгээг эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагын оролцоотойгоор хийнэ.", мөн хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.8 дахь хэсэгт "Төсөл хэрэгжүүлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага нөлөөллийн үнэлгээ хийсэн эсэхэд тухайн орон нутгийн байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, бүх шатны Засаг дарга, геологи, уул уурхайн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага хяналт тавина.", 9 дүгээр зүйлийн 9.12 дахь хэсэгт "Байгаль орчны менежментийн болон уурхайн хаалтын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд тухайн орон нутгийн байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч, бүх шатны засаг дарга, төрийн захиргааны төв байгууллага болон байгаль орчны төрийн бус байгууллага хяналт тавина.", 10 дугаар зүйлийн 10.4 дэх хэсэгт "Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээний тайлан, түүнд үнэлгээний шинжилгээ хийсэн шинжээчийн болон мэргэжлийн зөвлөлийн дүгнэлт, энэ хуулийн 18.4-т заасан саналыг үндэслэн төслийг хэрэгжүүлэх эсэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.", 20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэгт "Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ хийлгэлгүйгээр төслийг хэрэгжүүлснээс буюу үнэлгээгээр тавигдсан шаардлагыг зөрчсөний улмаас байгаль орчинд учруулсан хохирлыг байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан аргачлалын дагуу тооцож, гэм буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлнэ." гэж тус тус заасан.

Мөн Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 1.4 дүгээр зүйлийн 1.2-т "зөвшөөрөл олгох эрх бүхий этгээд" /цаашид "эрх бүхий этгээд" гэх/ гэж хуулиар зөвшөөрөл олгох бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхээр заасан төрийн байгууллага, албан тушаалтан, эсхүл төрийн зарим чиг үүргийг хуульд, эсхүл гэрээнд заасны дагуу шилжүүлэн авсан этгээдийг”, мөн хуулийн 3.2 дугаар зүйлийн 1.1-т “энэ хуулийн 8.1, 8.2 дугаар зүйлд заасан зөвшөөрлийг олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох шийдвэр гаргах эрх бүхий этгээдийн бүрэн эрхийг хуульчилсан байх тул аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, шаардлагатай үнэлгээг даруй хийх, нөлөөллийн бүсэд өртсөн иргэдэд учирсан хохирлыг төсөл хэрэгжүүлэгч нараар нөхөн төлүүлж, иргэдийг хохиролгүй болгож, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлөөр хангах шаардлагатай байна гэж үзлээ.

Мөн Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд, Хөдөлмөр нийгэм хамгааллын сайдын 2019 оны А/231, А/368 дугаар хамтарсан тушаалаар баталсан “Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм”-ийн 32-т “Хүний эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлөх тоос, хорт хий үүсэж хуримтлагдах ажлын байрнаас агаарын сорьц авах, хяналт тавих ажлыг гүйцэтгэнэ. Түүнчлэн ажлын нөхцөл өөрчлөгдөх бүрд агаарын шинжилгээний дээжийг өөрсдөө болон мэргэжлийн байгууллагаар авхуулан тоос болон хорт хольцын агуулгыг тодорхойлж байна.” гэж заасан заалтуудын хэрэгжилт ч хангалтгүй байна.

Иймд цаашид Ашигт малтмал, эрэх хайх, ашиглах үйл ажиллагааг явуулахад нөлөөллийн бүсэд амьдарч байгаа нутгийн иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хүндэтгэх, аюул, эрсдэл учирсан нөхцөлд яаралтай арга хэмжээ авч, хуулийн зохицуулалтыг хангуулах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Уул уурхай болон байгаль орчны салбарт мөрдөгдөж буй Ашигт малтмалын тухай хууль, Газрын тухай хууль, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль, Ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглах үйл

ажиллагааны журам, Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм болон бусад хууль, журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж, хууль хэрэгжүүлэн ажиллах;

2.2026 оны төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус, урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, ялангуяа иргэний гомдолд дурдсан Айраг сумын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүдийн хууль зөрчсөн, зөрчлийг арилгуулах талаар авч хэрэгжүүлсэн болон цаашид авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй үйл ажиллагааны талаар тайлагнах;

3.Аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа уурхайн дотор, гадна орчны аюулгүй байдал, гүний усыг хэрхэн зайлуулж байгаа, мөн нөхөн сэргээлт, тоосонцор саармагжуулах арга хэмжээ авч байгаа эсэх, үйл ажиллагаа явуулж байгаа газарт хамгаалалтын хашаа барьж хүн мал унаж, бэртэх, гэмтэхээс сэргийлж, самбар, тэмдэг тэмдэглэгээтэй болгох гэх мэт ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм, стандартыг мөрдүүлж хэрэгжилтийг хангаж ажиллах;

4.Дурсгалт газар болох "Цагаан дэлийн агуй"-г хамгаалах, байгалийн болон түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хөндөх, эвдэх, буулгах, тэдгээрт хохирол учруулахуйц үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийг хуулийн хүрээнд хариуцлага тооцож, нөхөн сэргээлтийг эрчимжүүлэх, ургамалжуулж, моджуулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулж, орон нутгийн хэрэгцээнд хүлээлгэн өгөх ажлыг бодитоор хэрэгжүүлэх;

5.Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээг хийлгээгүй, хийлгэсэн боловч гарсан зөвлөмжийг хэрэгжүүлж ажиллахгүй байгаа аж ахуйн нэгжид хуулийн хүрээнд хариуцлага тооцож ажиллах;

6.Уул уурхайн нөлөөллийн бүсэд амьдарч байгаа иргэн Б.Амгаланбаяр, Л.Баттулга нарын болон бусад иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн баталгааг хангаж Аймаг, сум, аж ахуйн нэгжийн удирдлагууд, иргэдтэй шаардлагад дурдсан асуудлаар албан ёсны уулзалт товлон бодитоор зөвлөлдөж нүүлгэн шилжүүлэх болон бусад тохиролцоонд хүрсэн тохиолдолд нүүлгэлтийн болон бусад зардал, нөхөн төлбөр олгох асуудлыг яаралтай шийдвэрлэх;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү шаардлагыг хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллийг баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН С.ДОНДОВ